ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

তাফসীর ৫ম পত্র: আহকামুল কুরআন

ক-বিভাগ : مجموعة (أ)

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

سورة الحجرات:

প্রশ্ন : ৪৮। আয়াত নং ১ :

٤٨ -قوله تعالى : لا تقدموا بين يدى الله ورسوله - (الف) ما المراد بـ "التقدم"؟ ثم بين اهمية الطاعة والاتباع الكامل لاوامر الله ورسوله -(ب) ما هى الحكمة التشريعية من تحريم التقدم بين يدى الله ورسوله؟

باب حكم خبر الفاسق

প্রশ্ন : ৪৯। আয়াত নং ৬ :

٤٩ -قوله تعالى : يايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة - (الف) من هو "الفاسق" فى هذه الاية؟ بين على نهج الامام الجصاص (رحـ) -(ب) ما معنى "فتبينوا" فى تفسير الجصاص؟ وكيف يجب على المسلم التثبت من الاخبار؟ (ج) ما هى الحكمة التشريعية من تحذير المسلمين من تصديق اخبار الفاسق دون تحقق؟

باب قتال اهل البغى

প্রশ্ন : ৫০। আয়াত নং ৯ :

٥٠ -قوله تعالى : وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما - (الف) ما معنى الاصلاح؟ وما حكم الاصلاح بين طائفتين من المؤمنين عند الامام الجصاص؟ (ب) ما معنى البغى؟ و ما حكم قتل البغى؟ بين مدللا-

سورة المجادلة:

প্রশ্ন : ৫১। আয়াত নং ১ :

٥١ -قوله تعالى : قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها - (الف) ما معنى الظهار؟ و ما حكمه؟ بين مدللا -(ب) بين سبب نزول الاية- وكيف استجابت الشريعة لشكوى المرأة فى حالة الايلاء والظهار؟ (ج) اشرح الفرق بين الطلاق فى الجاهلية - وما اقره الاسلام بعد نزول هذه الاية، مع بيان الاحكام الجديدة التى وضعها القرآن-

سورة الطلاق:

প্রশ্ন : ৫২। আয়াত নং ১ :

٥٢ -قوله تعالى : يايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن -(الف) ما معنى العدة؟ ثم بين اسباب وجوبها فى الطلاق الشرعى -(ب) ما هى الحكمة التشريعية من جعل العدة

فترة قبل رجوع المرأة الى الزواج او الانتقال الى زوج اخر؟ كيف يحقق ذلك حفظ النسب وحقوق الزوجة والولد؟ اوضح-

باب الاشهاد على الرجعة او الفرقة

প্রশ্ন : ৫৩। আয়াত নং ২ :

৫৩ -قوله تعالى : فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوى عدل منكم -(الف) ما معنى الرجعة والفرقة بالمعروف فى سياق الطلاق الشرعى؟ (ب) بين اهمية توثيق الطلاق او الرجعة بحضور الشهود العادلين-

প্রশ্ন ৪৮ : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অগ্রগামী না হওয়া, আনুগত্যের গুরুত্ব এবং শরিয়তি হেকমত।

قوله تعالى : يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله -٤٨ واتقوا الله-)

প্রশ্ন-৪৮ (ক) : 'তাকাদ্দুম' (التَّقَدُّم)-এর অর্থ কী? আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের সামনে পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য ও অনুসরণের গুরুত্ব বর্ণনা করো। (الف) ما المراد بـ "التقدم"؟ ثم بين اهمية الطاعة والاتباع الكامل لاوامر الله ورسوله-

ভূমিকা (مقدمة): সূরা আল-হুজুরাতকে বলা হয় 'সূরাতুল আখলাক' বা আদব-শিষ্টাচারের সূরা। এই সূরার প্রারম্ভেই আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জন্য এমন একটি মূলনীতি ঘোষণা করেছেন, যা ইসলামি শরিয়তের ভিত্তি। সেটি হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) সামনে নিজেকে সমর্পণ করা এবং তাঁদের সিদ্ধান্তের ওপর নিজের মতকে প্রাধান্য না দেওয়া। আহকামুল কুরআনের প্রণেতা ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.) এই আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে ওহি ও সুন্নাহর মর্যাদা এবং ইজতিহাদের সীমারেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

'তাকাদ্দুম'-এর অর্থ ও মর্মার্থ (معنى التقدم): আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: **(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)** অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রগামী হয়ো না।"

১. আভিধানিক অর্থ: 'তাকাদ্দুম' (التَّقَدُّم) শব্দের অর্থ হলো—এগিয়ে যাওয়া, অগ্রবর্তী হওয়া বা সামনে বাড়া। 'বাইনাই ইয়াদাই' (بَيْنَ يَدَيْ) অর্থ হলো—দুই হাতের মাঝখানে বা সম্মুখে।

২. শরিয়তি ও তাফসিরি অর্থ: ইমাম জাসসাস (রহ.) এবং মুফাসসিরগণের মতে, এখানে শারীরিক বা দৈহিক অগ্রগামিতার চেয়ে সিদ্ধান্ত ও মতামতের অগ্রগামিতাকে বোঝানো হয়েছে। এর কয়েকটি ব্যাখ্যা রয়েছে:

- **কথাবার্তায় অগ্রগামী না হওয়া:** রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপস্থিতিতে বা কোনো ফয়সালার সময় তাঁর আগে কথা বলা বা নিজের মত প্রকাশ করা বেয়াদবি।

- **বিধান প্রদানে অগ্রগামী না হওয়া:** আল্লাহর হুকুম এবং রাসূলের সুন্নাহ আসার আগে নিজের রায় বা কিয়াস (যুক্তি) প্রয়োগ না করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন: **(لَا تَقُولُوا خِلَافَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ)** "তোমরা কিতাব ও সুন্নাহর বিপরীত কোনো কথা বলো না।"

- **কাজের ক্ষেত্রে:** কোনো আমল বা ইবাদত রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ বা অনুমতি ছাড়া শুরু না করা। যেমন—সময়ের আগে রোজা রাখা বা নামাজ পড়া, অথবা ইমামের আগে রুকু-সিজদাহ করা।

আনুগত্য ও ইত্তেবা-এর গুরুত্ব (أهمية الطاعة والاتباع): ইসলামের অর্থই হলো আত্মসমর্পণ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের সামনে নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন করা মুমিনের ঈমানের দাবি।

১. **ঈমানের পূর্ণতা:** ঈমান কেবল বিশ্বাসের নাম নয়, বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের কাছে নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে বিলীন করে দেওয়ার নাম। আল্লাহ বলেন: **(فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ)** "তোমার রবের কসম! তারা ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদপূর্ণ বিষয়ে তোমাকে বিচারক মানে।" (সূরা নিসা: ৬৫)।

২. **ওহির মর্যাদা রক্ষা:** মানুষের জ্ঞান সীমিত, আর আল্লাহর জ্ঞান অসীম। সীমিত জ্ঞান দিয়ে অসীম জ্ঞানের সমালোচনা করা বা তার ওপর নিজের যুক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া বোকামি। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, যেখানে 'নস' (কুরআন বা সুন্নাহর স্পষ্ট বিধান) আছে, সেখানে 'কিয়াস' (যুক্তি) বা 'রায়' (মতামত) অচল। রাসূলের উপস্থিতিতে সাহাবিদের জন্য নিজেদের মত প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ছিল, যাতে ওহির পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ না হয়।

৩. **রাসূলের সুন্নাহর অনুসরণ:** রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় যেমন তাঁর শারীরিক উপস্থিতিতে তাঁর আগে বাড়া নিষেধ ছিল, তাঁর ওফাতের পর তাঁর সুন্নাহর ওপর নিজের বিদআত বা কুসংস্কারকে প্রাধান্য দেওয়াও নিষিদ্ধ। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, "রাসূলের সুন্নাহ সাব্যস্ত হওয়ার পর কারো কথার কারণে তা ত্যাগ করা কারো জন্য হালাল নয়।"

শানে নুজুল (প্রেক্ষাপট): এই আয়াত নাজিলের একটি বিখ্যাত প্রেক্ষাপট রয়েছে। বনু তামিম গোত্রের প্রতিনিধি দল যখন মদিনায় আসল, তখন তাদের নেতা কে

হবে—তা নিয়ে হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)-এর মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। আবু বকর (রা.) একজনের নাম প্রস্তাব করলেন, আর উমর (রা.) অন্যজনের। একপর্যায়ে তাঁদের গলার স্বর উঁচু হয়ে গেল। তখন আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাজিল করে আদব শেখালেন যে, নবীর উপস্থিতিতে বা আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে তোমরা নিজেদের মত নিয়ে ঝগড়া করো না বা আগে বেড়ে সিদ্ধান্ত দিও না।

প্রশ্ন-৪৮ (খ) : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রগামী হওয়া হারাম বা নিষিদ্ধ করার শরিয়তি হেকমত বা দর্শন কী? (ب) ما هى الحكمة التشريعية من تحريم التقدم بين يدى الله ورسوله؟

শরিয়তি হেকমত (الحكمة التشريعية): আল্লাহ তায়ালা কেন মুমিনদের নিজের মত বা কাজকে আল্লাহ ও রাসূলের পরে স্থান দিতে বললেন? এর পেছনে গভীর আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও আইনি প্রজ্ঞা রয়েছে। ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর উসুল এবং তাফসিরের আলোকে এর হেকমতগুলো নিম্নরূপ:

১. **আদব ও সম্মানের সর্বোচ্চ স্তর (كمال الأدب):** শিক্ষক বা মুরব্বির সামনে ছাত্রের আগে বেড়ে কথা বলা বা হাঁটা যেমন বেয়াদবি, তেমনি মহান রব এবং তাঁর রাসূলের সামনে নিজের অস্তিত্ব জাহির করা চরম ধৃষ্টতা। এই নিষেধাজ্ঞা মুমিনদের অন্তরে আল্লাহর ভয় (তাকওয়া) এবং রাসূলের প্রতি সম্মানবোধ জাগ্রত করে। আয়াত শেষে বলা হয়েছে **(وَاتَّقُوا اللَّهَ)** "আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।" অর্থাৎ, বেয়াদবি থেকে বেঁচে থাকো।

২. **শরিয়তের বিশুদ্ধতা রক্ষা (حفظ الشريعة):** যদি মানুষকে ওহি আসার আগেই বা ওহির বিপরীতে নিজেদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া হতো, তবে দ্বীন বিকৃত হয়ে যেত। ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তাদের নবীদের শিক্ষার ওপর নিজেদের পন্ডিতদের মতকে প্রাধান্য দিয়েছিল বলেই পথভ্রষ্ট হয়েছিল। এই আয়াত সেই পথ বন্ধ করে দিয়েছে। ইসলামে বিধান প্রণয়নের মালিক একমাত্র আল্লাহ, মানুষ কেবল তার অনুসরণকারী।

৩. **বিদআত প্রতিরোধ (سد باب البدعة):** দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজন করা বা 'তাকাদ্দুম' করা বিদআতের জন্ম দেয়। কেউ যদি মনে করে, "রাসূল (সা.) এভাবে করেছেন, কিন্তু আমি ওভাবে করলে আরও ভালো হবে"—তবে

সে মূলত রাসূলের চেয়ে নিজেকে বেশি বুদ্ধিমান মনে করল। এই মানসিকতাই বিদআতের মূল। এই আয়াত মুমিনকে সুন্নাহর গণ্ডির ভেতরে আটকে রাখে এবং মনগড়া ইবাদত থেকে বিরত রাখে।

৪. **শৃঙ্খলা ও ঐক্যের বন্ধন:** নেতার নির্দেশ আসার আগে অনুসারীরা যদি নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করে, তবে দলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মুসলিম উম্মাহর নেতা হলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)। তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় থাকা এবং নির্দেশ পাওয়ার পর তা পালন করা উম্মাহর ঐক্যের চাবিকাঠি। বদর যুদ্ধে বা হুদায়বিয়ার সন্ধিতে সাহাবিরা রাসূলের সিদ্ধান্তের ওপর নিজেদের আবেগকে প্রাধান্য দেননি বলেই বিজয় এসেছিল।

৫. **ভুল থেকে সুরক্ষা:** মানুষের বুদ্ধি ভ্রমপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু আল্লাহর ওহি নির্ভুল। মানুষ যখন নিজের বুদ্ধিকে ওহির অনুগামী বানায়, তখন সে ভুলের হাত থেকে বেঁচে যায়। আল্লাহ বলেন: **(وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى)** "তিনি (রাসূল) নিজের প্রবৃত্তি থেকে কোনো কথা বলেন না; তা তো কেবল ওহি যা তাঁর প্রতি নাজিল হয়।" (সূরা নজম: ৩-৪)। সুতরাং নির্ভুল সত্তার সামনে ভুলপ্রবণ মানুষের অগ্রগামী হওয়া অযৌক্তিক।

ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর একটি ফিকহী নুকতা: ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, এই আয়াত প্রমাণ করে যে, **'কিয়াস' (Analogy) বা ইজতিহাদ কেবল তখনই বৈধ, যখন কোনো বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট কোনো নস বা দলিল না থাকে।** যদি কুরআনের আয়াত বা সহিহ হাদিস থাকে, তখন যুক্তি দিয়ে তার বিরোধিতা করা 'তাকাদ্দুম বাইনাল্লাহি ওয়া রাসূলিহি'-এর অন্তর্ভুক্ত এবং তা হারাম। তাই হানাফি উসুলে, নসের মোকাবিলায় কিয়াস বাতিল গণ্য হয়।

উপসংহার (خاتمة): সূরা হুজুরাতের এই প্রথম আয়াতটি মুমিনের জীবনের 'সংবিধান'। এটি আমাদের শেখায় যে, আমাদের প্রতিটি কথা, কাজ এবং চিন্তা ওহি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। আধুনিক যুগে যখন মানুষ 'ব্যক্তি স্বাধীনতা'র নামে শরিয়তের বিধানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে বা নিজস্ব যুক্তি দিয়ে দ্বীনকে ব্যাখ্যা করতে চায়, তখন এই আয়াতের প্রাসঙ্গিকতা আরও বেড়ে যায়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পেছনে থাকাতেই রয়েছে নিরাপত্তা, আগে বাড়াতে রয়েছে ধ্বংস।

প্রশ্ন ৪৯ : ফাসিকের সংবাদের হুকুম, যাচাই-বাছাইয়ের (তাবাইয়ুন) গুরুত্ব এবং সামাজিক শান্তি রক্ষা।

قوله تعالى : يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ان -٤٩)
-تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)

প্রশ্ন-৪৯ (ক) : এই আয়াতে 'ফাসিক' (الْفَاسِقُ) বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করো। (الف) من هو "الفاسق" فى هذه الاية؟ بين على نهج الامام الجصاص (رحـ)-

ভূমিকা (مقدمة): সংবাদ বা তথ্য সমাজজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু ভুল বা মিথ্যা সংবাদ সমাজে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। সূরা আল-হুজুরাতের ৬ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সংবাদের সূত্র যাচাই করার একটি স্বর্ণালী নীতি প্রদান করেছেন। বিশেষ করে সংবাদদাতার চরিত্র যদি সন্দেহজনক হয়, তবে তার কথা অন্ধভাবে বিশ্বাস করা নিষেধ। আহকামুল কুরআনের প্রণেতা ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.) এই আয়াতের মাধ্যমে সাক্ষ্য এবং হাদিস গ্রহণের মূলনীতি (উসুলুল হাদিস) সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

ফাসিকের পরিচয় (تعريف الفاسق):

১. আভিধানিক অর্থ: 'ফিসক' (الْفِسْقُ) শব্দের অর্থ হলো—বের হয়ে যাওয়া বা বিচ্যুত হওয়া। আরবরা বলে: **(فَسَقَتِ الرُّطَبَةُ)** "খেজুরটি খোসা থেকে বের হয়ে গেছে।" অর্থাৎ, আল্লাহর আনুগত্যের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে ফাসিক বলা হয়।

২. পারিভাষিক অর্থ (ইমাম জাসসাস-এর মতে): শরিয়তের পরিভাষায় ফাসিক হলো ওই ব্যক্তি, যে কবিরা গুনাহে লিপ্ত হয় অথবা সগিরা গুনাহ বারবার করতে থাকে, কিন্তু সে কাফের নয়। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন: **(الْفَاسِقُ هُوَ الْخَارِجُ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ بِارْتِكَابِ الْكَبَائِرِ أَوْ الْإِصْرَارِ عَلَى الصَّغَائِرِ)** অর্থ: "ফাসিক সে, যে কবিরা গুনাহ করার মাধ্যমে বা সগিরা গুনাহের ওপর অটল থাকার মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেছে।"

শানে নুজুল ও ফাসিকের উদাহরণ: এই আয়াতটি ওলিদ ইবনে উকবা (রা.)-এর ঘটনায় নাজিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বনু মুস্তালিক গোত্রের কাছে জাকাত আদায়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন। জাহেলি যুগে এই গোত্রের সাথে ওলিদের

শত্রুতা ছিল। তিনি মাঝপথ থেকে ফিরে এসে রাসূল (সা.)-কে মিথ্যা সংবাদ দিলেন যে, "তারা মুরতাদ হয়ে গেছে এবং আমাকে হত্যা করতে চেয়েছে।" রাসূল (সা.) রাগান্বিত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠানোর প্রস্তুতি নিলেন। কিন্তু পরে জানা গেল যে, ওলিদ মিথ্যা বলেছেন বা ভুল বুঝেছেন; বনু মুস্তালিক জাকাত দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। তখন আল্লাহ তাকে 'ফাসিক' শব্দ দ্বারা ভর্ৎসনা করলেন (যদিও সাহাবিদের ক্ষেত্রে তওবার পর মর্যাদা ফিরে আসে)। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, আপাতদৃষ্টিতে মুসলিম হলেও যদি কারো কথায় সত্যতার প্রমাণ না থাকে বা যার অতীত রেকর্ড খারাপ, তাকে শরিয়তের পরিভাষায় সংবাদের ক্ষেত্রে 'ফাসিক' গণ্য করে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

প্রশ্ন-৪৯ (খ) : 'তাবাইয়ুন' (فَتَبَيَّنُوا)-এর তাফসির কী? ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মতে একজন মুসলিম কীভাবে সংবাদ যাচাই-বাছাই করবে? (ب) ما معنى "فتبينوا" فى تفسير الجصاص؟ وكيف يجب على المسلم التثبت من الاخبار؟

তাবাইয়ুন-এর অর্থ (معنى التبين): আল্লাহ তায়ালা বলেন: **(فَتَبَيَّنُوا)** "তোমরা যাচাই-বাছাই করো।" অন্য কিরাতে এসেছে **(فَتَثَبَّتُوا)** "তোমরা নিশ্চিত হও।" এর অর্থ হলো—তাড়াহুড়ো না করা, সংবাদের সত্যতা অনুসন্ধান করা এবং বাস্তবতা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করা।

সংবাদ যাচাইয়ের পদ্ধতি ও ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর উসুল: ইমাম জাসসাস (রহ.) এই আয়াত থেকে ফিকহ ও হাদিস শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি বের করেছেন। তিনি সংবাদদাতাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন:

১. আদিল (ন্যায়পরায়ণ) ব্যক্তির সংবাদ: যদি সংবাদদাতার তাকওয়া ও সত্যবাদিতা প্রমাণিত হয় (যাকে 'আদিল' বলা হয়), তবে তার সংবাদ যাচাই করা ছাড়াই গ্রহণ করা ওয়াজিব।

- **ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর যুক্তি:** আল্লাহ ফাসিকের সংবাদ যাচাই করতে বলেছেন। এর বিপরীত অর্থ (Mafhum al-Mukhalafah) হলো—যে ফাসিক নয় (আদিল), তার সংবাদ যাচাই করার প্রয়োজন নেই। এটি 'খাবারে ওয়াহিদ' (একক ব্যক্তির হাদিস) গ্রহণ করার অন্যতম দলিল।

২. **ফাসিক (পাপাচারী) ব্যক্তির সংবাদ:** যদি সংবাদদাতা ফাসিক হয়, তবে তার সংবাদ প্রত্যাখ্যানও করা যাবে না, আবার সরাসরি গ্রহণও করা যাবে না। বরং **তদন্ত (Investigation)** করতে হবে। যদি তদন্তে সত্য প্রমাণিত হয়, তবে গ্রহণ করা হবে; নতুবা বর্জন করা হবে।

- **দলিল:** আয়াতে বলা হয়েছে, "যদি ফাসিক খবর আনে, তবে যাচাই করো।" আল্লাহ বলেননি "প্রত্যাখ্যান করো"।

৩. **মাজহুল (অপরিচিত) ব্যক্তির সংবাদ:** যার অবস্থা জানা নেই (সে আদিল না ফাসিক), হানাফি মাজহাব ও ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মতে তার সংবাদও যাচাই করতে হবে। কারণ তার মধ্যে ফিসক থাকার সম্ভাবনা আছে। সতর্কতা হিসেবে 'তাবাইয়ুন' আবশ্যক।

যাচাইয়ের উপায়:

- অন্য সূত্রের মাধ্যমে খবরটি মিলিয়ে দেখা।
- সংবাদদাতার স্বার্থ আছে কি না তা দেখা।
- বাস্তব প্রমাণের (Evidence) খোঁজ করা। যেমন ওলিদ ইবনে উকবার ঘটনার পর রাসূল (সা.) খালিদ ইবনে ওলিদ (রা.)-কে পাঠিয়েছিলেন গোপনে তদন্ত করার জন্য যে, তারা আজান দেয় কি না বা নামাজ পড়ে কি না।

প্রশ্ন-৪৯ (গ) : ফাসিকের সংবাদ যাচাই ছাড়া গ্রহণ করার বিরুদ্ধে সতর্ক করার শরিয়তি হেকমত কী? (ج) ما هى الحكمة التشريعية من تحذير المسلمين من تصديق اخبار الفاسق دون تحقق؟

শরিয়তি হেকমত (الحكمة التشريعية): আল্লাহ তায়ালা কেন সংবাদের ক্ষেত্রে এত কঠোরতা আরোপ করলেন? এর পেছনে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার গভীর প্রজ্ঞা নিহিত।

১. **নিরপরাধকে রক্ষা করা (حماية البريء):** আয়াতের পরের অংশে আল্লাহ নিজেই কারণ বলেছেন: **(أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ)** "পাছে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে বসো।" মিথ্যা সংবাদের ভিত্তিতে যদি ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তবে নিরপরাধ মানুষ জুলুমের শিকার হতে পারে। বনু মুস্তালিক গোত্র

ধ্বংস হয়ে যেত যদি না সংবাদ যাচাই করা হতো। ইসলামি বিচার ব্যবস্থায় 'সন্দেহের' ভিত্তিতে শাস্তি দেওয়া যায় না।

২. **লজ্জা ও অনুশোচনা থেকে বাঁচা: (فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)** "অতঃপর তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও।" আবেগের বশবর্তী হয়ে ভুল সংবাদের ওপর ভিত্তি করে কোনো পদক্ষেপ নিলে পরে যখন সত্য প্রকাশ পায়, তখন লজ্জিত হতে হয়। কিন্তু সেই লজ্জা ক্ষতি পূরণ করতে পারে না। ইসলাম চায় মুমিন দূরদর্শী হোক, হুজুগে না চলুক।

৩. **সামাজিক বিশৃঙ্খলা রোধ (Fitna):** ফাসিক বা পাপাচারী লোকেরা সমাজে ফিতনা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পছন্দ করে। তারা গুজব (Rumor) ছড়ায়। আজকের যুগে সোশ্যাল মিডিয়া বা খবরের কাগজে যাচাই ছাড়া সংবাদ শেয়ার করা ফাসিকের কাজের অন্তর্ভুক্ত। এর ফলে দাঙ্গা, মারামারি এবং ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়। 'তাবাইয়ুন'-এর নীতি সমাজকে এই অস্থিরতা থেকে রক্ষা করে।

৪. **বিচার বিভাগের মূলনীতি:** ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, এই আয়াত বিচারক বা কাজির জন্য নির্দেশ যে, তারা যেন বাদীর কথা বা সাক্ষীর সাক্ষ্য যাচাই না করে রায় না দেন। ফাসিক সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তার কথায় আস্থা রাখা যায় না। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য সংবাদের বিশুদ্ধতা অপরিহার্য।

আধুনিক প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা: বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে 'ফেক নিউজ' বা মিথ্যা সংবাদ একটি বৈশ্বিক সমস্যা। ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর ব্যাখ্যা এবং এই আয়াতের শিক্ষা আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। শেয়ার করার আগে যাচাই করা (Verify before you share)—এই স্লোগানটি মূলত ১৪০০ বছর আগের কুরআনি নির্দেশ।

উপসংহার (خاتمة): সূরা হুজুরাতের ৬ নং আয়াত এবং আহকামুল কুরআনের এই আলোচনা মুমিনদের বুদ্ধিবৃত্তিক সততা শিক্ষা দেয়। সত্যের সন্ধান করা এবং মিথ্যার উৎস থেকে বেঁচে থাকা ঈমানের অংশ। ফাসিকের সংবাদ যাচাই করার নির্দেশ কেবল ব্যক্তিজীবনেই নয়, বরং রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও শান্তি ও ন্যায়বিচারের রক্ষাকবচ।

প্রশ্ন ৫০ : মুমিনদের বিবাদ মীমাংসা (ইসলাহ), বিদ্রোহীদের পরিচয় এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিধান।

(- قوله تعالى : وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما - ٥٠)

প্রশ্ন-৫০ (ক) : 'ইসলাহ' (الإصلاح)-এর অর্থ কী? ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মতে মুমিনদের দুটি দলের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করার হুকুম কী? (الف) ما معنى الاصلاح؟ وما حكم الاصلاح بين طائفتين من المؤمنين عند الامام الجصاص؟

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য। আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের পরস্পর ভাই ভাই ঘোষণা করেছেন। কিন্তু মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি ও মতপার্থক্যের কারণে কখনো কখনো মুসলিমদের একাধিক দলের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি, এমনকি সশস্ত্র সংঘাতও সৃষ্টি হতে পারে। সূরা আল-হুজুরাতের ৯ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এমন সংকটময় মুহূর্তে মুসলিম উম্মাহর করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। আহকামুল কুরআনের প্রণেতা ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.) এই আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে 'ইসলাহ' বা বিবাদ মীমাংসার বিধান বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ইসলাহ-এর সংজ্ঞা (تعريف الإصلاح):

১. আভিধানিক অর্থ: 'ইসলাহ' (الْإِصْلَاحُ) শব্দটি 'সালহ' (صَلَاحٌ) বা 'সুলহ' (صُلْحٌ) মূলধাতু থেকে নির্গত। এর শাব্দিক অর্থ হলো—

- সংশোধন করা (To correct/rectify)।
- মেরামত করা (To repair)।
- বিবাদ মিটিয়ে দেওয়া বা সন্ধি স্থাপন করা (To reconcile)। আরবিতে বলা হয়: **(أَصْلَحَ بَيْنَ الْقَوْمِ)** "সে দুই দলের মধ্যে মীমাংসা বা সন্ধি করে দিয়েছে।" এটি 'ফাসাদ' (বিপর্যয়) বা 'ইফহাদ' (ধ্বংস)-এর বিপরীত শব্দ।

২. পারিভাষিক অর্থ: শরিয়তের পরিভাষায়, বিবাদমান দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে সমঝোতা করিয়ে দেওয়া এবং যুদ্ধ বা ফেতনা বন্ধ করার প্রক্রিয়াকে ইসলাহ বলে। আল্লাহ তায়ালা বলেন: **(فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا**

(بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا "তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করে দাও এবং ইনসাফ করো।"

ইসলাহ বা সন্ধি স্থাপনের হুকুম (حكم الإصلاح): ইমাম জাসসাস (রহ.) ও হানাফি ফকিহগণের মতে, মুসলিমদের দুই দলের মধ্যে যুদ্ধ বা বিবাদ শুরু হলে তৃতীয় পক্ষের (অন্যান্য মুসলিম বা রাষ্ট্রশক্তির) জন্য তাদের মধ্যে মীমাংসা বা ইসলাহ করার চেষ্টা করা **ফরজে কিফায়া**। যদি কেউ এগিয়ে না আসে, তবে সবাই গুনাহগার হবে।

- **দলিল:** আল্লাহ তায়ালা নির্দেশসূচক শব্দ (Amr) ব্যবহার করেছেন: **(وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا)** "যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।" উসুলে ফিকহ অনুযায়ী, আয়াতে 'আমর' বা নির্দেশের সিগা সাধারণত ওয়াজিব বা ফরজ হওয়ার প্রমাণ বহন করে, যতক্ষণ না অন্য কোনো দলিল তা শিথিল করে। এখানে যেহেতু মুসলিমদের রক্তপাত বন্ধ করা উদ্দেশ্য, তাই এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব।

ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বিশ্লেষণ: ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, এই আয়াত প্রমাণ করে যে, কবিরা গুনাহে লিপ্ত হলেও বা মুসলিমদের হত্যা করলেও ঈমান নষ্ট হয় না। কারণ আল্লাহ এখানে যুদ্ধরত উভয় দলকে 'মুমিন' **(مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)** বলে সম্বোধন করেছেন। খারেজিরা মনে করে পাপ করলেই মানুষ কাফের হয়ে যায়, এই আয়াত তাদের মতবাদ খণ্ডন করে। তিনি আরও বলেন, ইসলাহের পদ্ধতি হলো—প্রথমে তাদের নসিহত করা, আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান জানানো এবং সত্য মেনে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া। যদি তারা মেনে নেয়, তবে যুদ্ধ বন্ধ। আর যদি এক পক্ষ মানতে না চায়, তবে পরবর্তী ধাপ (যুদ্ধ) কার্যকর হবে।

প্রশ্ন-৫০ (খ) : 'বাগি' (البغي) বা বিদ্রোহের অর্থ কী? বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম ও শর্তাবলি দলিলসহ আলোচনা করো। (ب) ما معنى البغى؟ و ما حكم قتل البغى؟ بين مدللا-

বাগি-এর পরিচয় (تعريف البغي):

১. আভিধানিক অর্থ: 'বাগি' (الْبَغْيُ) শব্দের অর্থ হলো—সীমালঙ্ঘন করা, অত্যাচার করা, সত্য ত্যাগ করা বা অহংকার করা। আরবিতে বলা হয়: **(بَغَى الْجُرْحُ)** "ক্ষতটি পেকে ফেটে গেছে বা সীমা ছাড়িয়ে গেছে।"

২. পারিভাষিক অর্থ: ফিকহুল ইসলামিতে 'বাগি' বা 'আহলুল বাগি' (বিদ্রোহী) বলা হয় এমন মুসলিম দলকে যারা:

- ন্যায়পরায়ণ মুসলিম শাসকের (ইমামে আদিল) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।
- তাদের নিজস্ব শক্তি ও জনবল (Power and Group) রয়েছে।
- তাদের বিদ্রোহের পেছনে কোনো ভুল ব্যাখ্যা বা 'তাবিল' (Interpretation) কাজ করছে। ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মতে: **(الْبَاغِي هُوَ الْخَارِجُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ)** "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বা আনুগত্য অস্বীকার করে।"

বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুকুম (حكم قتال أهل البغي): যদি কোনো মুসলিম দল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে এবং সমঝোতার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা **ওয়াজিব**।

- **দলিল (কুরআন):** **(فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ)** অর্থ: "অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের ওপর চড়াও হয় (সীমালঙ্ঘন করে), তবে তোমরা সেই আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।" (সূরা হুজুরাত: ৯)।
- **দলিল (হাদিস):** রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ)** "তোমাদের বিষয় যখন এক নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ, তখন যদি কেউ এসে তোমাদের ঐক্য বিনষ্ট করতে চায় বা দলে ফাটল ধরাতে চায়, তবে তাকে হত্যা করো।" (সহিহ মুসলিম)।

যুদ্ধের লক্ষ্য ও সীমারেখা: ইমাম জাসসাস (রহ.) ও হানাফি ফকিহগণের মতে, বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্য তাদের হত্যা করা বা কাফেরদের মতো ধ্বংস করা নয়, বরং তাদের উদ্দেশ্য হলো—তাদের শয়তানি তৎপরতা দমন করা এবং মূল ধারায় ফিরিয়ে আনা। তাই এই যুদ্ধের কিছু বিশেষ নিয়ম আছে যা কাফেরদের সাথে যুদ্ধের চেয়ে ভিন্ন:

১. **পলায়নকারীকে ধাওয়া না করা:** বিদ্রোহীরা যদি যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যায়, তবে তাদের ধাওয়া করে হত্যা করা যাবে না। হযরত আলী (রা.) জামাল ও সিফফিনের যুদ্ধে ঘোষণা দিয়েছিলেন: **(لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحٍ وَلَا يُتْبَعُ مُدْبِرٌ)** "কোনো আহত ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না এবং কোনো পলায়নকারীর পিছু নেওয়া যাবে না।"

২. **যুদ্ধবন্দীদের হত্যা না করা:** তাদের বন্দীদের হত্যা করা যাবে না। যুদ্ধ শেষে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে।

৩. **সম্পদ গনিমত না করা:** বিদ্রোহীদের সম্পদ 'গনিমত' হিসেবে বণ্টন করা জায়েজ নেই। তাদের সম্পদ তাদেরই ফিরিয়ে দিতে হবে। তাদের নারী ও শিশুদের দাস-দাসী বানানো হারাম।

৪. **জানাজা ও দাফন:** নিহত বিদ্রোহীদের গোসল দেওয়া হবে এবং জানাজা পড়া হবে, কারণ তারা মুসলিম।

বিদ্রোহী বনাম ডাকাত (Haribi): ইমাম জাসসাস (রহ.) বিদ্রোহীদের এবং ডাকাতদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। ডাকাতরা কেবল সম্পদ লুটের জন্য অস্ত্র ধরে, তাদের হাত-পা কাটা বা হত্যা করা হয় (হিরাবা)। কিন্তু বিদ্রোহীরা রাজনৈতিক বা ধর্মীয় ব্যাখ্যার (তাবিল) ভিত্তিতে ক্ষমতা দখল করতে চায়। তাই বিদ্রোহীদের সাথে প্রথমে আলোচনা এবং পরে যুদ্ধ করতে হয়।

উপসংহার (خاتمة): সূরা হুজুরাতের এই আয়াত এবং ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বিশ্লেষণ থেকে এটি স্পষ্ট যে, ইসলামে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ও উম্মাহর ঐক্য রক্ষা করা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। 'ইসলাহ' বা মীমাংসা হলো প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু কেউ যদি শক্তির ভাষায় কথা বলে এবং ইনসাফ প্রত্যাখ্যান করে, তবে 'কিসাস' বা ন্যায়ের স্বার্থে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করাও ইবাদত। তবে সেই যুদ্ধ হতে

হবে মর্যাদাপূর্ণ এবং শরিয়তের সীমার ভেতরে, বিদ্বেষ বা জিঘাংসা চরিতার্থ করার জন্য নয়।

প্রশ্ন ৫১ : জিহারের বিধান, শানে নুজুল এবং জাহেলি প্রথার সংস্কার।
(- قوله تعالى : قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها -٥١)

প্রশ্ন-৫১ (ক) : 'জিহার' (الظِّهَارُ)-এর অর্থ কী? জিহারের হুকুম কী? দলিলসহ বিস্তারিত বর্ণনা করো। (الف)- ما معنى الظهار؟ و ما حكمه؟ بين مدللا

ভূমিকা (مقدمة): জাহেলি যুগে নারীদের ওপর নির্যাতনের অন্যতম হাতিয়ার ছিল 'জিহার'। পুরুষরা স্ত্রীদের সাথে রাগ করে তাদের মা বা বোনের সাথে তুলনা করত এবং চিরতরে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করত, কিন্তু তালাকও দিত না। ফলে নারীরা ঝুলে থাকত—না স্ত্রী হিসেবে, না মুক্ত নারী হিসেবে। সূরা মুজাদালার শুরুতে আল্লাহ তায়ালা এই কুপ্রথার মূলোৎপাটন করেছেন। আহকামুল কুরআনের প্রণেতা ইমাম জাসসাস (রহ.) এই আয়াতের আলোকে জিহারের সংজ্ঞা, হুকুম এবং কাফফারা সম্পর্কে হানাফি ফিকহের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন।

জিহার-এর সংজ্ঞা (تعريف الظهار):

১. আভিধানিক অর্থ: 'জিহার' শব্দটি 'জাহর' (ظَهْرٌ) বা 'পিঠ' শব্দ থেকে নির্গত। জাহেলি যুগে আরবরা বলত: **(أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي)** "তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মতো।" পিঠের উল্লেখ থাকার কারণে একে জিহার বলা হয়।

২. পারিভাষিক অর্থ: শরিয়তের পরিভাষায়, স্বামী কর্তৃক তার স্ত্রীকে এমন কোনো নারীর সাথে বা তার কোনো অঙ্গের সাথে তুলনা করা, যার সাথে বিবাহ চিরস্থায়ীভাবে হারাম (মাহরাম)। যেমন—মা, বোন, মেয়ে, ফুফু, খালা ইত্যাদি। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন: **(تَشْبِيهُ الزَّوْجَةِ أَوْ عُضْوٍ مِنْهَا بِعُضْوٍ لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَحَارِمِهِ عَلَى التَّأْبِيدِ)** অর্থ: "স্ত্রীকে বা তার শরীরের কোনো অংশকে এমন কোনো মাহরাম নারীর অঙ্গের সাথে তুলনা করা, যার দিকে তাকানো (কামভাবসহ) চিরতরে হারাম।"

জিহারের হুকুম (حكم الظهار): জিহার করা শরিয়তে **হারাম এবং কবিরা গুনাহ**। আল্লাহ তায়ালা একে 'মুনকার' (অশ্লীল) এবং 'জূর' (মিথ্যা) কথা বলেছেন।

(وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا) "তারা তো নিশ্চয়ই অসঙ্গত ও মিথ্যা কথা বলে।" (সূরা মুজাদালা: ২)।

জিহারের ফলাফল: যদি কেউ জিহার করে ফেলে, তবে: ১. তার স্ত্রী তার জন্য সাময়িকভাবে হারাম হয়ে যাবে। ২. যতক্ষণ না সে নির্ধারিত 'কাফফারা' (জরিমানা) আদায় করবে, ততক্ষণ সে স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারবে না, এমনকি কামভাবে স্পর্শ বা চুম্বনও করতে পারবে না। ৩. কাফফারা আদায় করলে স্ত্রী আবার তার জন্য হালাল হয়ে যাবে, নতুন করে নিকাহ করার প্রয়োজন নেই। ৪. যদি স্বামী কাফফারা আদায় না করে এবং সহবাসও না করে ঝুলিয়ে রাখে, তবে স্ত্রী কাজির (বিচারক) কাছে নালিশ করতে পারবে। কাজি স্বামীকে বাধ্য করবেন—হয় কাফফারা দিয়ে স্ত্রীকে গ্রহণ করতে, নতুবা তালাক দিতে।

প্রশ্ন-৫১ (খ) : এই আয়াতের শানে নুজুল বর্ণনা করো। ইলা ও জিহারের মতো ঘটনায় নারীর অভিযোগের প্রতি শরিয়ত কীভাবে সাড়া দিয়েছে? (ب) بين سبب نزول الاية- وكيف استجابت الشريعة لشكوى المرأة فى حالة الايلاء والظهار؟

শানে নুজুল (প্রেক্ষাপট): এই আয়াত নাজিল হয়েছে একজন সাহাবি নারী হযরত খাওলা বিনতে সা'লাবা (রা.) এবং তার স্বামী আওস ইবনে সামিত (রা.)-এর ঘটনায়। হযরত খাওলা (রা.) বলেন, "একদিন আমার স্বামী আওস ইবনে সামিত রাগান্বিত হয়ে আমাকে বললেন, 'তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মতো।' জাহেলি যুগে এটি ছিল চূড়ান্ত বিচ্ছেদ। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে গেলাম এবং অভিযোগ করলাম। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! সে আমার যৌবন শেষ করেছে, আমি তার জন্য বারবার গর্ভবতী হয়েছি। এখন যখন আমার বয়স বেড়েছে এবং সন্তান জন্মদান বন্ধ হয়েছে, তখন সে আমার সাথে জিহার করেছে। আমার ছোট ছোট বাচ্চারা আছে, আমি তাদের কোথায় নিয়ে যাব? আমি আল্লাহর কাছে আমার কষ্টের ফরিয়াদ জানাচ্ছি।'" রাসূল (সা.) প্রথমে বললেন, "আমার জানামতে তুমি তো তার জন্য হারাম হয়ে গেছ।" খাওলা বারবার আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে থাকলেন এবং রাসূলের সাথে বাদানুবাদ (মুজাদালা) করতে থাকলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা ওহি নাজিল করলেন: (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا) অর্থ: "আল্লাহ নিশ্চয়ই ওই নারীর কথা শুনেছেন যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে

বাদানুবাদ করছিল এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছিল। আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শুনছিলেন।”

শরিয়তের সাড়া ও নারীর অধিকার রক্ষা: এই আয়াত নাজিলের মাধ্যমে ইসলাম নারীদের এক বিশাল সুরক্ষা প্রদান করেছে: **১. আল্লাহর দরবারে নারীর মর্যাদা:** একজন সাধারণ নারীর কান্না ও অভিযোগ আল্লাহ আরশ থেকে শুনেছেন এবং তার সমস্যার সমাধানের জন্য জিবরাঈল (আ.)-কে দিয়ে আয়াত পাঠিয়েছেন। এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহর কাছে নারী-পুরুষের আর্তনাদের মূল্য সমান। **২. ঝুলন্ত অবস্থা থেকে মুক্তি:** জাহেলি যুগে জিহারের মাধ্যমে নারীকে আজীবন ঝুলিয়ে রাখা হতো। সে অন্য কোথাও বিয়েও করতে পারত না, স্বামীর কাছেও ফিরতে পারত না। ইসলাম এই প্রথা বাতিল করে বিধান দিল যে, জিহার তালাক নয়, বরং এটি একটি পাপ। কাফফারা দিলেই সংসার আবার জোড়া লাগবে। আর কাফফারা না দিলে বিচারক বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নারীকে মুক্ত করে দেবেন। **৩. ইলা-এর ক্ষেত্রেও একই বিধান:** ‘ইলা’ হলো—আল্লাহর কসম খেয়ে স্ত্রীর সাথে ৪ মাস বা তার বেশি সময় মিলন না করার প্রতিজ্ঞা করা। এক্ষেত্রেও শরিয়ত সময়সীমা (৪ মাস) বেঁধে দিয়েছে। এর মধ্যে ফিরে না আসলে তালাক হয়ে যাবে। উদ্দেশ্য একটাই—নারীকে কষ্ট না দেওয়া।

প্রশ্ন-৫১ (গ) : জাহেলি যুগের তালাক ও জিহারের সাথে ইসলামি বিধানের পার্থক্য কী? কুরআনে বর্ণিত জিহারের কাফফারার বিধানগুলো বিস্তারিত আলোচনা করো।

(ج) اشرح الفرق بين الطلاق فى الجاهلية - وما اقره الاسلام بعد نزول هذه الاية، مع بيان الاحكام الجديدة التى وضعها القرآن-

জাহেলি যুগ ও ইসলামের পার্থক্য:

বিষয়	জাহেলি যুগ (প্রথা)	ইসলামি বিধান (শরিয়ত)
জিহারের প্রকৃতি	জিহারকে চূড়ান্ত ও চিরস্থায়ী তালাক মনে করা হতো।	জিহারকে তালাক নয়, বরং একটি হারাম কাজ এবং শপথের মতো গণ্য করা হয়।
স্ত্রীর অবস্থা	স্ত্রী স্বামীর জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যেত এবং বাবার বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হতো।	স্ত্রী সাময়িকভাবে হারাম হয়। কাফফারা দিলেই আবার হালাল হয়।

সমাধান	কোনো ফিরে আসার বা কাফফারার সুযোগ ছিল না।	ফিরে আসার জন্য কাফফারা আদায়ের সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে।
নারীর অধিকার	নারীর কোনো আইনি প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ ছিল না।	নারী আদালতের মাধ্যমে প্রতিকার চাইতে পারে।

কুরআনের নতুন বিধান: জিহারের কাফফারা (كفارة الظهار): আল্লাহ তায়ালা জিহারকারী স্বামীকে পবিত্র হওয়ার জন্য ক্রমানুসারে তিনটি শাস্তির (কাফফারা) বিধান দিয়েছেন। সূরা মুজাদালার ৩ ও ৪ নং আয়াতে এটি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী কাফফারা আদায়ের পদ্ধতি নিম্নরূপ:

১. প্রথম ধাপ: দাস মুক্তি (تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ): স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগেই স্বামীকে একটি দাস বা দাসী মুক্ত করতে হবে। **(فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا)** "তবে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করতে হবে।" দাসটি হতে হবে সুস্থ এবং হানাফি বাদে অন্যদের মতে মুমিন। তবে হানাফি মতে কাফের দাস হলেও চলবে।

২. দ্বিতীয় ধাপ: ৬০ দিন রোজা রাখা (صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ): যদি দাস মুক্ত করার সামর্থ্য না থাকে (বা বর্তমানে দাসপ্রথা না থাকায়), তবে স্বামীকে একাধারে দুই মাস (৬০ দিন) রোজা রাখতে হবে।

- **শর্ত:** এই রোজা হতে হবে 'মুতারাবিয়াইন' বা ধারাবাহিক। মাঝখানে যদি একদিনও বিরতি পড়ে (বিনা ওজরে), তবে আবার শুরু থেকে ৬০ দিন গণনা করতে হবে। এই ৬০ দিনের মধ্যে স্ত্রীর সাথে মিলন করা যাবে না। যদি মাঝখানে মিলন করে ফেলে, তবে হানাফি মতে আবার নতুন করে রোজা শুরু করতে হবে।

৩. তৃতীয় ধাপ: ৬০ জন মিসকিনকে খাওয়ানো (إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا): যদি স্বাস্থ্যের কারণে বা বার্ধক্যের কারণে ৬০টি রোজা রাখার সামর্থ্য না থাকে, তবে ৬০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে দুই বেলা পেট ভরে খাওয়াতে হবে। অথবা প্রত্যেককে এক 'ফিতরা' পরিমাণ (সদকায়ে ফিতরের সমপরিমাণ) খাদ্যশস্য বা তার মূল্য দান করতে হবে। **(فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا)** "যে (রোজা রাখতে) সামর্থ্য রাখে না, সে ষাটজন মিসকিনকে খাওয়াবে।"

ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর একটি ফিকহী নুকতা: ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, আয়াতে **(مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا)** (স্পর্শ করার পূর্বে) শর্তটি দাস মুক্তি এবং রোজার ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মিসকিন খাওয়ানোর ক্ষেত্রে এই শর্তটি উল্লেখ নেই। তবুও হানাফি ফকিহগণ বলেন, মিসকিন খাওয়ানোর ক্ষেত্রেও সতর্কতাস্বরূপ কাফফারা আদায়ের আগে সহবাস না করা উচিত। তবে যদি করে ফেলে, রোজার মতো নতুন করে শুরু করতে হবে না, শুধু বাকি মিসকিনদের খাওয়ালেই হবে এবং তওবা করতে হবে।

উপসংহার (خاتمة): সূরা আল-মুজাদালার এই আয়াতগুলো পারিবারিক জীবনের জটিল সমস্যার এক বৈপ্লবিক সমাধান। ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বিশ্লেষণ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ইসলামি শরিয়ত কীভাবে জাহেলি যুগের অমানবিক প্রথাগুলো বিলুপ্ত করে নারীর সম্মান ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। জিহারের কাফফারার এই কঠিন বিধান পুরুষদের জন্য একটি সতর্কবার্তা, যাতে তারা রাগের মাথায় এমন জঘন্য কথা বলে স্ত্রীর মনে আঘাত না দেয় এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন না করে।

প্রশ্ন ৫২ : ইদ্দতের শরিয়তি বিধান, তালাকের সঠিক পদ্ধতি এবং পারিবারিক ও সামাজিক হেকমত।

(-قوله تعالى : يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن -٥٢)

প্রশ্ন-৫২ (ক) : 'ইদ্দত'-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? শরিয়তসম্মত তালাকের ক্ষেত্রে ইদ্দত ওয়াজিব হওয়ার কারণসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করো।

-(الف) ما معنى العدة؟ ثم بين اسباب وجوبها فى الطلاق الشرعى

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামি সমাজ ও পরিবার ব্যবস্থায় বিবাহবিচ্ছেদ বা তালাক একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়। তালাক যদিও জায়েজ, কিন্তু আল্লাহর নিকট এটি অপ্রিয়। তালাকের পর নারীর মর্যাদা রক্ষা, বংশপরিচয় সংরক্ষণ এবং পুনরায় ঘর বাঁধার সুযোগ সৃষ্টির জন্য আল্লাহ তায়ালা 'ইদ্দত'-এর বিধান প্রবর্তন করেছেন। সূরা আত-তালাকের ১ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইদ্দতের সময় এবং পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। আহকামুল কুরআনের প্রণেতা ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.) এই আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে ইদ্দতের হুকুম ও আহকাম নিয়ে বিস্তারিত ফিকহী আলোচনা করেছেন।

ইদ্দতের সংজ্ঞা (تعريف العدة):

১. আভিধানিক অর্থ: ‘ইদ্দত’ (الْعِدَّةُ) শব্দটি ‘আদদ’ (عَدَدٌ) মূলধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো—গণনা করা, শুমার করা বা হিসাব রাখা। যেহেতু এই সময়ে নারী তার দিন বা ঋতুস্রাব (হায়েজ) গণনা করে, তাই একে ইদ্দত বলা হয়।

২. পারিভাষিক অর্থ: শরিয়তের পরিভাষায়, বিবাহবিচ্ছেদ বা স্বামীর মৃত্যুর পর নারীকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিবাহ থেকে বিরত থেকে যে অপেক্ষমাণ সময় অতিবাহিত করতে হয়, তাকে ইদ্দত বলে। ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মতে: **(هِيَ أَجَلٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمَرْأَةِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ أَوْ لِلتَّعَبُّدِ)** অর্থ: “এটি এমন একটি নির্ধারিত সময়কাল যা আল্লাহ তায়ালা বিচ্ছেদের পর নারীর জন্য নির্ধারণ করেছেন, যাতে গর্ভাশয়ের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা যায় অথবা ইবাদত হিসেবে পালন করা হয়।”

তালাক প্রদানের সঠিক সময় ও ইদ্দত (وقت الطلاق): আয়াতে আল্লাহ বলেছেন: **(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)** অর্থ: “হে নবী! তোমরা যখন নারীদের তালাক দিতে চাও, তখন তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দাও।” ইমাম জাসসাস (রহ.) ব্যাখ্যা করেন, ‘ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে’ বা ‘লি-ইddaতিহিন্না’ অর্থ হলো—তালাক দিতে হবে পবিত্র অবস্থায় (তুহুর), যে পবিত্রতায় স্বামী-স্ত্রীর মিলন হয়নি। একে ‘তালাকে সুন্নাহ’ বলা হয়। যদি হায়েজ (ঋতুস্রাব) অবস্থায় তালাক দেওয়া হয়, তবে তা বিদআত ও গুনাহ হবে, যদিও তালাক পতিত হয়ে যাবে।

ইদ্দত ওয়াজিব হওয়ার কারণসমূহ (أسباب وجوب العدة): তালাকের পর ইদ্দত পালন করা নারীর ওপর ওয়াজিব (আবশ্যক)। এর পেছনে শরিয়ত ও যুক্তিনির্ভর বহু কারণ রয়েছে:

১. গর্ভাশয় পবিত্র বা খালি হওয়া নিশ্চিত করা (بَرَاءَةُ الرَّحِمِ): ইদ্দতের প্রধান কারণ হলো, ওই নারীর গর্ভে স্বামীর কোনো সন্তান আছে কি না তা নিশ্চিত হওয়া। যদি ইদ্দত না থাকত এবং তালাকের পরদিন নারী অন্যত্র বিবাহ বসত, আর তার গর্ভে আগের স্বামীর সন্তান থাকত, তবে সন্তানের পিতৃপরিচয় নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হতো। ইদ্দতের মাধ্যমে জানা যায় যে, গর্ভাশয় খালি আছে কি না।

২. **বৈবাহিক সম্পর্কের মর্যাদা রক্ষা (إِظْهَارُ خَطَرِ النِّكَاحِ):** বিবাহ কোনো ছেলেখেলা নয় যে ইচ্ছা হলো বাঁধলাম আর ইচ্ছা হলো ভেঙে দিলাম। এই সম্পর্কের একটি পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য আছে। বিচ্ছেদের পর সাথে সাথে অন্য কাউকে গ্রহণ না করে কিছুদিন অপেক্ষা করা প্রমাণ করে যে, পূর্বের সম্পর্কের প্রতি সম্মান এবং বিচ্ছেদের বেদনাবোধ রয়েছে।

৩. **আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য (التَّعَبُّدُ):** অনেক ক্ষেত্রে গর্ভ নেই বলে নিশ্চিত জানা থাকলেও ইদ্দত পালন করতে হয় (যেমন—বার্ধক্যের কারণে যাদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে)। এটি প্রমাণ করে যে, ইদ্দত কেবল গর্ভ যাচাইয়ের জন্য নয়, বরং এটি আল্লাহর হুকুম পালনের একটি ইবাদত। মুমিন নারী আল্লাহর নির্দেশের সামনে নিজের যুক্তিকে বিসর্জন দিয়ে ইদ্দত পালন করে সওয়াব লাভ করে।

৪. **স্বামীর অধিকার (حَقُّ الزَّوْجِ):** রজঈ তালাকের ক্ষেত্রে ইদ্দত চলাকালীন স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার রাখে। এটি স্বামীর জন্য একটি সুযোগ। ইদ্দত পালনের মাধ্যমে এই অধিকার সংরক্ষিত থাকে।

৫. **সন্তানের অধিকার:** যদি গর্ভে সন্তান থাকে, তবে ইদ্দতের সময়কাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়। এটি মূলত গর্ভস্থ সন্তানের সুরক্ষা ও সুস্থতার জন্য জরুরি। এই সময়ে মায়ের মানসিক ও শারীরিক বিশ্রাম সন্তানের জন্য উপকারী।

প্রশ্ন-৫২ (খ) : নারীকে পুনরায় বিবাহ বা অন্যত্র গমনের পূর্বে ইদ্দত পালনের বাধ্যবাধকতা আরোপের শরিয়তি হেকমত কী? এটি কীভাবে বংশমর্যাদা (নসব) এবং স্ত্রী ও সন্তানের অধিকার সংরক্ষণ করে? (ب) ما هى الحكمة التشريعية من جعل العدة فترة قبل رجوع المرأة الى الزواج او الانتقال الى زوج اخر؟ كيف يحقق ذلك حفظ النسب وحقوق الزوجة والولد؟ اوضح-

শরিয়তি হেকমত ও দর্শন (الحكمة التشريعية): আল্লাহ তায়ালা কেন ইদ্দতকে ফরজ করেছেন এবং এর মাঝে সমাজ ও পরিবারের জন্য কী কল্যাণ নিহিত রয়েছে, তা ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বিশ্লেষণের আলোকে নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **বংশধারার সংরক্ষণ (حِفْظُ النَّسَبِ):** ইসলামি শরিয়তের পাঁচটি মৌলিক লক্ষ্যের (মাকাসিদুশ শরিয়াহ) অন্যতম হলো বংশ রক্ষা করা। ইদ্দত ব্যবস্থার মূল দর্শনই হলো নসব বা পিতৃপরিচয়কে ভেজালমুক্ত রাখা।

- **বিশ্লেষণ:** যদি তালাকপ্রাপ্তা নারী ইদ্দত পালন না করে অবিলম্বে দ্বিতীয় বিবাহ করে এবং সাত মাস পর সন্তান প্রসব করে, তবে এই সন্তান কার? প্রথম স্বামীর নাকি দ্বিতীয় স্বামীর? ডাক্তারি পরীক্ষা সবসময় সঠিক নাও হতে পারে। কিন্তু ইদ্দতের বিধান (তিন হায়েজ বা তিন মাস অপেক্ষা) প্রাকৃতিকভাবেই নিশ্চিত করে দেয় যে গর্ভে কোনো সন্তান আছে কি না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ)** "আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তির জন্য হালাল নয় যে, সে অন্যের ফসলে (গর্ভে) নিজের পানি (বীর্য) সিঞ্চন করবে।" (তিরমিজি)। ইদ্দত এই মিশ্রণ (ইখতিলাতুল আনসাব) প্রতিরোধ করে এবং সন্তানের বৈধ পরিচয় নিশ্চিত করে।

২. **পুনর্মিলনের সুযোগ সৃষ্টি (Reconciliation):** তালাক অনেক সময় রাগের মাথায় বা সাময়িক উত্তেজনার বশে দেওয়া হয়। রাগ কমে গেলে মানুষ অনুতপ্ত হয়।

- **রজঈ তালাক:** আল্লাহ তায়ালা তালাক দেওয়ার পর ইদ্দতের সময়কালকে 'চিন্তা-ভাবনার সময়' (Cooling-off period) হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এই সময়ে স্বামী-স্ত্রী এক ছাদের নিচে (প্রয়োজনে পৃথক কক্ষে) থাকতে পারে। এতে একে অপরের প্রতি মায়া সৃষ্টি হতে পারে এবং তারা পুনরায় সংসার করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আল্লাহ বলেন: **(وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا)** "আর তাদের স্বামীরা এই সময়ের মধ্যে তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার অধিক হকদার, যদি তারা আপোষ-মীমাংসা চায়।" (সূরা বাকারা: ২২৮)। ইদ্দত না থাকলে তালাক দেওয়ার সাথে সাথেই সম্পর্ক শেষ হয়ে যেত এবং অনুশোচনার কোনো সুযোগ থাকত না।

৩. **স্ত্রীর অধিকার ও নিরাপত্তা (حقوق الزوجة):** ইদ্দত চলাকালীন নারীর যাবতীয় খরচ (খোরপোষ) এবং থাকার ব্যবস্থা (বাসস্থান) বহন করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব।

- **বাসস্থানের অধিকার:** আল্লাহ বলেন: **(لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ)** "তোমরা তাদের ঘর থেকে বের করে দিও না।" ইদ্দতের সময়ে তাকে ঘর থেকে বের করা হারাম। এটি অসহায় অবস্থায় নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। সে যেন হঠাৎ করে রাস্তায় না পড়ে বা অভাবের সম্মুখীন না হয়, সে জন্য শরিয়ত এই সময়কালে তার ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর ওপর রেখেছে।

- **গর্ভবতী নারীর অধিকার:** যদি নারী গর্ভবতী হয়, তবে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তার খোরপোষ স্বামীর দায়িত্বে থাকে। আল্লাহ বলেন: **(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)** "আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল হলো সন্তান প্রসব পর্যন্ত।"

৪. **সন্তানের অধিকার (حقوق الولد):** ইদ্দত কেবল মায়ের জন্য নয়, গর্ভস্থ সন্তানের জন্যও রহমত।

- **পিতৃপরিচয়:** সন্তান বড় হয়ে জানতে পারে তার পিতা কে। পিতৃপরিচয়হীনতা সন্তানের জন্য মানসিক যন্ত্রণার কারণ। ইদ্দত তাকে নিশ্চিত পরিচয় দেয়।

- **উত্তরাধিকার (Mirath):** ইদ্দত চলাকালীন যদি স্বামী মারা যায় (রজঈ তালাকের ক্ষেত্রে), তবে স্ত্রী এবং গর্ভস্থ সন্তান মিরাস বা সম্পত্তিতে অংশীদার হয়। ইদ্দত না থাকলে বিবাহ বিচ্ছেদের সাথে সাথে এই অধিকার নষ্ট হয়ে যেত।

৫. **মানসিক প্রস্তুতি:** দীর্ঘদিনের দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে। ইদ্দতের সময়টি নারীকে মানসিকভাবে সামলে ওঠার এবং নতুন জীবনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ দেয়। হুট করে এক সম্পর্ক থেকে আরেক সম্পর্কে যাওয়া মনস্তাত্ত্বিকভাবে ক্ষতিকর হতে পারে।

ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর ফিকহী নুকতা: ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, আয়াতে 'কুরু' (قُرُوءٍ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। হানাফি মাজহাব মতে, 'কুরু' অর্থ হলো হায়েজ বা ঋতুস্রাব, তুহুর বা পবিত্রতা নয়। কারণ ইদ্দতের উদ্দেশ্য হলো গর্ভ না থাকার প্রমাণ পাওয়া (Bara'at al-Rahim)। আর হায়েজ আসাই প্রমাণ করে যে গর্ভে সন্তান নেই। তাই তিন হায়েজ অতিবাহিত হওয়া

বেশি যুক্তিযুক্ত। এটি হানাফি ফিকহের একটি শক্তিশালী অবস্থান যা শরিয়তি হেকমতের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উপসংহার (خاتمة): সূরা আত-তালাকের এই আয়াত ও ইদ্দতের বিধান প্রমাণ করে যে, ইসলামি শরিয়ত মানবজীবনের প্রতিটি ধাপকে কতটা সুশৃঙ্খল ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে সাজিয়েছে। ইদ্দত কোনো নারীর জন্য শাস্তি বা বন্দীদশা নয়, বরং এটি তার ইজ্জত, তার অনাগত সন্তানের ভবিষ্যৎ এবং পারিবারিক কাঠামোর পবিত্রতা রক্ষার এক অনন্য ব্যবস্থা। এই বিধানের মাধ্যমে আবেগ নিয়ন্ত্রণ, বংশপরিচয় সংরক্ষণ এবং নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তার যে দৃষ্টান্ত ইসলাম স্থাপন করেছে, তা সর্বযুগে ও সর্বকালে প্রাসঙ্গিক।

প্রশ্ন ৫৩ : তালাক পরবর্তী রাজ'আত (ফিরিয়ে নেওয়া) বা বিচ্ছেদ, সুন্দর আচরণ এবং সাক্ষ্য রাখার গুরুত্ব।

قوله تعالى : فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن -٥٣)
-بمعروف واشهدوا ذوى عدل منكم)

প্রশ্ন-৫৩ (ক) : শরিয়তসম্মত তালাকের প্রেক্ষাপটে 'রাজ'আত' (الرَّجْعَةُ) এবং 'মারুফ' বা সুন্দরভাবে বিচ্ছেদের অর্থ কী? বিস্তারিত আলোচনা করো। (الف)
ما معنى الرجعة والفرقة بالمعروف فى سياق الطلاق الشرعى؟

ভূমিকা (مقدمة): তালাকের ইদ্দত চলাকালীন সময়টি হলো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের এক সন্ধিক্ষণ। এই সময়ে স্বামীর হাতে দুটি পথ খোলা থাকে: হয় স্ত্রীকে সসম্মানে ফিরিয়ে নেওয়া (রাজ'আত), অথবা ইদ্দত শেষ হতে দিয়ে সুন্দরভাবে বিদায় জানানো (ফুরকাত)। সূরা আত-তালাকের ২ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এই দুটি কাজকেই 'বি-মারুফ' বা সদাচরণের সাথে করার নির্দেশ দিয়েছেন। আহকামুল কুরআনের প্রণেতা ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.) এই আয়াতের আলোকে রাজ'আত ও বিচ্ছেদের নীতিমালা বর্ণনা করেছেন।

রাজ'আত বা ফিরিয়ে নেওয়ার অর্থ ও পদ্ধতি (معنى الرجعة): আয়াতে আল্লাহ বলেছেন: **(فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)** "অতঃপর তোমরা তাদের সুন্দরভাবে আটকে রাখো বা রাখো।" এখানে 'ইমসাক' অর্থই হলো রাজ'আত।

১. সংজ্ঞা: শরিয়তের পরিভাষায়, ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে (যদি তালাকটি বায়েন না হয়) নতুন বিবাহ ছাড়াই পুনরায় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করাকে 'রাজ'আত' বলে। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন: **(هِيَ اسْتِدَامَةُ مِلْكِ النِّكَاحِ الْقَائِمِ فِي الْعِدَّةِ)** অর্থ: "ইদ্দতের মধ্যে বিদ্যমান বৈবাহিক মালিকানাকে টিকিয়ে রাখা বা অব্যাহত রাখা।"

২. 'মারুফ' বা সুন্দরভাবে ফিরিয়ে নেওয়ার শর্ত: আল্লাহ তায়ালা ফিরিয়ে নেওয়াকে 'মারুফ' শব্দের সাথে শর্তযুক্ত করেছেন। এর অর্থ হলো:

- **সদিচ্ছা:** ফিরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্য হতে হবে সংসার টিকিয়ে রাখা এবং স্ত্রীকে ভালোবাসা দেওয়া। স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়ার জন্য বা তাকে ঝুলিয়ে রাখার জন্য ফিরিয়ে নেওয়া হারাম। জাহেলি যুগে মানুষ স্ত্রীকে তালাক দিত, ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে ফিরিয়ে নিত, আবার তালাক দিত—যাতে সে অন্য কোথাও বিয়েও বসতে না পারে, আবার সুখের সংসারও না পায়। আল্লাহ এই আচরণ নিষিদ্ধ করেছেন।
- **অধিকার প্রদান:** ফিরিয়ে নেওয়ার পর তার সাথে ভালো ব্যবহার করা, তার ভরণপোষণ দেওয়া এবং পূর্বের তিক্ততা ভুলে যাওয়া। আল্লাহ বলেন: **(وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا)** "তোমরা তাদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে বা সীমালঙ্ঘন করার জন্য আটকে রেখো না।" (সূরা বাকারা: ২৩১)।

ফুরকাত বা সুন্দর বিচ্ছেদের অর্থ (الفرقة بالمعروف): আয়াতে বলা হয়েছে: **(أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)** "অথবা তাদের সুন্দরভাবে পৃথক করে দাও।"

১. পদ্ধতি: এর অর্থ হলো, ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা এবং তাকে ফিরিয়ে না নেওয়া। ইদ্দত শেষ হলেই সে স্বামী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন (বায়েন) হয়ে যাবে এবং অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারবে।

২. 'মারুফ' বা সুন্দর বিচ্ছেদের বৈশিষ্ট্য: বিচ্ছেদের সময়ও ইসলাম ভদ্রতা ও মানবিকতা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে:

- **গালিগালাজ না করা:** বিচ্ছেদের সময় ঝগড়া, অপবাদ বা অভিশাপ দেওয়া যাবে না।

- **অধিকার বুঝিয়ে দেওয়া:** তার প্রাপ্য মহর, ইদ্দতকালীন খোরপোষ এবং 'মুতা'আ' (বিদায়ী উপহার) হাসিমুখে দিয়ে দেওয়া।
- **গোপন কথা ফাঁস না করা:** দাম্পত্য জীবনের গোপনীয়তা রক্ষা করা।
- **বাধা না দেওয়া:** সে যদি অন্যত্র বিয়ে করতে চায়, তবে তাতে কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টি না করা বা তার দুর্নাম না করা। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, 'মারুফ' অর্থ হলো শরিয়ত ও সুন্নাহ মোতাবেক কাজ করা, যাতে কোনো জুলুম বা বাড়াবাড়ি না থাকে।

প্রশ্ন-৫৩ (খ) : তালাক বা রাজ'আতের ক্ষেত্রে 'সাক্ষ্য রাখা' (الْإِشْهَادُ)-এর গুরুত্ব কী? এটি ওয়াজিব না কি মুস্তাহাব? ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর ফিকহী বিশ্লেষণের আলোকে বর্ণনা করো। (ب) بين اهمية توثيق الطلاق او الرجعة بحضور الشهود العادلين-

সাক্ষ্য রাখার নির্দেশ ও হুকুম (حكم الإشهاد): আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: **(وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ)** অর্থ: "এবং তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখো এবং আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য কায়েম করো।"

তালাক দেওয়া বা ফিরিয়ে নেওয়ার সময় সাক্ষী রাখা জরুরি কি না—এ বিষয়ে ফকিহগণের মধ্যে এবং ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর আলোচনায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

১. সাক্ষী রাখার হুকুম (ওয়াজিব না মুস্তাহাব?):

- **ইমাম জাসসাস ও হানাফি মাজহাব:** এই আয়াতে সাক্ষী রাখার যে নির্দেশ (Amr) দেওয়া হয়েছে, তা **মুস্তাহাব বা উত্তম**, ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ, কেউ যদি সাক্ষী ছাড়াই স্ত্রীকে মুখে বলে "তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম" বা একান্তে মেলামেশা করে, তবে রাজ'আত হয়ে যাবে। একইভাবে সাক্ষী ছাড়া তালাক দিলেও তালাক হয়ে যাবে।
    - **দলিল:** আল্লাহ তায়ালা কেনা-বেচার ক্ষেত্রেও সাক্ষী রাখার নির্দেশ দিয়েছেন **(وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ)**, অথচ সর্বসম্মতিক্রমে

কেনা-বেচায় সাক্ষী রাখা ফরজ নয়। তেমনি এখানেও এটি সতর্কতামূলক নির্দেশ।

- **অন্যান্য মত (ইমাম শাফেয়ী ও জাহেরি):** ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর একটি মত এবং জাহেরি ফকিহগণের মতে, রাজ'আতের জন্য সাক্ষী রাখা **ওয়াজিব**। সাক্ষী ছাড়া রাজ'আত বিশুদ্ধ হবে না। তারা আয়াতের বাহ্যিক নির্দেশের ওপর আমল করেন।

সাক্ষ্য রাখার গুরুত্ব ও হেকমত (أهمية الإشهاد): যদিও হানাফি মতে এটি মুস্তাহাব, কিন্তু ইমাম জাসসাস (রহ.) এর অসামান্য গুরুত্ব ও সামাজিক উপযোগিতা তুলে ধরেছেন:

১. **বিবাদ নিরসন (Resolving Disputes):** সাক্ষী না থাকলে ভবিষ্যতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হতে পারে।

- উদাহরণস্বরূপ: ইদ্দত শেষ হওয়ার পর স্বামী দাবি করল, "আমি তো ইদ্দতের মধ্যেই তোমাকে ফিরিয়ে নিয়েছিলাম (রাজ'আত)", কিন্তু স্ত্রী তা অস্বীকার করল। সাক্ষী থাকলে সহজেই এর সমাধান হতো। সাক্ষী না থাকলে স্বামীকে কসম খেতে হবে বা জটিলতার সৃষ্টি হবে।

- তালাকের ক্ষেত্রে: স্বামী তালাক দেওয়ার পর অস্বীকার করতে পারে যে সে তালাক দিয়েছে, যাতে সে স্ত্রীর সম্পত্তি বা অধিকার ভোগ করতে পারে। সাক্ষী থাকলে এই ধোঁকাবাজি সম্ভব নয়।

২. **জিনা বা অপবাদ থেকে সুরক্ষা:** যদি কেউ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় এবং মানুষ তা জানে, কিন্তু পরে সে গোপনে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় (সাক্ষী ছাড়া), তবে লোকেরা তাদের একসাথে থাকতে দেখে জিনার অপবাদ দিতে পারে বা খারাপ ধারণা করতে পারে। সাক্ষী রাখলে সমাজের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার থাকে যে তারা বৈধ স্বামী-স্ত্রী। হাদিসে এসেছে, ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল যে, সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে এবং পরে ফিরিয়ে নিয়েছে কিন্তু কোনো সাক্ষী রাখেনি। ইমরান (রা.) বললেন: **(طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَأَشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا)** "তুমি সুন্নাহ পরিপন্থী তালাক দিয়েছ এবং সুন্নাহ পরিপন্থী রাজ'আত করেছ। তালাকের সময়ও সাক্ষী রাখো এবং ফিরিয়ে নেওয়ার সময়ও সাক্ষী রাখো।" (আবু দাউদ)।

৩. **উত্তরাধিকার ও নসবের সুরক্ষা:** সাক্ষী রাখা সন্তানের পিতৃপরিচয় এবং মিরাস বা উত্তরাধিকারের জন্য অত্যন্ত জরুরি। যদি তালাক বা রাজ'আতের সময় বা তারিখ নিয়ে অস্পষ্টতা থাকে, তবে সন্তান কার—তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিতে পারে। সাক্ষী ও লিখিত দলিল এই সব সমস্যার পথ বন্ধ করে দেয়।

৪. **আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য (Proving for Allah):** আয়াতে বলা হয়েছে **(وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ)**। অর্থাৎ, সাক্ষীদের দায়িত্ব হলো পক্ষপাতিত্ব না করে কেবল আল্লাহর ভয়ে সত্য সাক্ষ্য দেওয়া। এটি বিচার ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে।

ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর সিদ্ধান্ত: ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, যদিও সাক্ষী রাখা বিবাহের (নিকাহ) ক্ষেত্রে শর্ত (হানাফি মতে), কিন্তু রাজ'আতের ক্ষেত্রে এটি শর্ত নয়। কারণ রাজ'আত হলো পূর্বের বিবাহেরই ধারাবাহিকতা। তবুও, ফিতনা ও বিবাদ এড়ানোর জন্য মুমিনের উচিত আল্লাহর এই নির্দেশ মেনে দুজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী রাখা। এটিই তাকওয়া এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

উপসংহার (خاتمة): সূরা আত-তালাকের ২ নং আয়াত এবং ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর ব্যাখ্যা থেকে আমরা শিখতে পারি যে, ইসলামে সম্পর্ক গড়া যেমন সম্মানের, সম্পর্ক ভাঙা বা জোড়া লাগানোর প্রক্রিয়াও হতে হবে তেমনি মার্জিত ও স্বচ্ছ। 'মারুফ' বা সদাচরণ হলো এই প্রক্রিয়ার আত্মা, আর 'ইশহাদ' বা সাক্ষ্য হলো এর আইনি রক্ষাকবচ। মুমিন ব্যক্তি তার জীবনের প্রতিটি কঠিন মুহূর্তেও আল্লাহর বিধান ও ইনসাফ থেকে বিচ্যুত হয় না—এটাই এই আয়াতের মূল শিক্ষা।